

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT DISA PRIMA PRIMA (RS DHARMA HUSADA DENGAN
PT. SANDANA MULTIGASTENTANG
PENYEDIAAN OKSIGEN
NOMOR : 001/SDN-P/MOU/IV/2025
NOMOR : //**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **01** bulan **MEI** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Probolinggo, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Muhammad Najib Gant
Jabatan : KA. FILLING STATION
Alamat : Jl. Raya Dringu No. 59 Probolinggo

Dalam hal ini bertindak dan bertanggung jawab atas nama PT. Sandana Multigas, selanjutnya, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE** sebagai Direktur **PT. DISA PRIMA PRIMA** didirikan berdasarkan Akta nomor 14, tanggal 19 (Sembilan Belas) 05 (Mei) 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima), dibuat dihadapan Rita Sutandio, S.H , Sarjana Hukum, Notaris di Kota Probolinggo, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-0039865.AH.01.01. Tahun 2025 tertanggal 19 (Sembilan Belas) 05 (Mei) 2024 (Dua Ribu Dua Puluh Lima) selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :

- a. **Rumah Sakit Dharma Husada Probolinggo** dengan izin operasional Rumah Sakit Nomor 446/001/425/117/RS.KELAS D/2021 tertanggal 13 April 2021 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS sebagai Direktur Rumah Sakit Dharma, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut dengan PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Pengisian tabung Oksigen, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. PT. Sandana Multigas adalah Perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran perbekalan farmasi.
2. PT Disa Prima Prima adalah Perseroan Terbatas yang menaungi RS Dharma Husada
3. RS Dharma Husada adalah Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah Kota Probolinggo.
4. Perjanjian adalah “Perjanjian Kerjasama antara PT. Sandana Multigas dengan PT Disa Prima Prima (RS Dharma Husada) tentang Pengadaan pengisian tabung Oksigen medis.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1. Kerjasama perjanjian ini meliputi Pemesanan, Penyaluran, Penerimaan, sebagaimana dinyatakan pada perjanjian kerjasama ini selanjutnya disebut sebagai “ produk ”.
2. Kebijakan pengembalian barang dikarenakan sesuatu hal seperti rusak saat proses pengiriman, cacat manufaktur pada saat proses produksi, recall produk oleh pihak berwajib, expired date.

PASAL 3

MUTU DAN KEAMANAN

1. Produk yang diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, safety atau keamanan, dan kemanfaatan yang didukung oleh dokumen seperti sertifikat analisa, nomor produksi dan nomor ijin edar, serta untuk bahan berbahaya harus menyertakan Material Safety Data Sheet (MSDS).
2. PIHAK PERTAMA memberikan jaminan kepada PIHAK KEDUA bahwa produk yang dijual dan diserahkan dalam keadaan baik.
3. PIHAK PERTAMA dapat memberikan jaminan keabsahan produk kepada PIHAK KEDUA dengan memberikan dokumen berupa surat penunjukan distributor dari

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

principle atau surat pernyataan yang menyatakan bahwa produk yang didistribusikan adalah produk resmi dan aman.

4. PIHAK PERTAMA harus dapat memastikan bahwa mutu produk dan integritas rantai penyaluran dan distribusi harus dipertahankan selama proses penyaluran atau distribusi, prinsip-prinsip.
5. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyaluran atau distribusi harus menerapkan prinsip kehati-hatian (due diligence).

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan data dan informasi tentang produk (Pengisian tabung Oksigen) dari PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar biaya pemakaian obat- obatan yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA, sesuai kwitansi tagihan yang diajukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, sepanjang memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah disepakati PARA PIHAK.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati harga Oksigen sebagai berikut penawaran 005/SM-Mark/IV/25

No	Item	Qty	Unit	Unit Price	PPN 11%	Unit Price PPN 11%
1	Oksigen 6 M3	1	Tbg	Rp. 40.000	Rp. 4.400	Rp. 44.400

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk memperoleh pembayaran pengisian tabung Oksigen dari PIHAK KEDUA sesuai dengan yang telah disepakati.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan pengisian Oksigen yang diperlukan PIHAK KEDUA, membuat kwitansi dan mengajukan tagihan atas biaya pelayanan yang telah dilakukan selambatnya 3 (tiga) hari setelah barang diterima.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 6

PERUBAHAN

Semua perubahan yang ada pada produk yang berasal dari principle atau PIHAK PERTAMA diinformasikan kepada PIHAK KEDUA :

1. Informasi yang dapat diberikan pada saat pemesanan atau akan melakukan proses pengiriman produk atau perubahan minor, diantaranya adalah :
 - a. Perubahan informasi produk atau penandaan berdasarkan keputusan pemerintah.
 - b. Perubahan desain kemasan.
2. Informasi diberikan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan perubahan, diantaranya adalah :
 - a. Perubahan expired date.
 - b. Perubahan nama industry (pabrik atau manufacture).
 - c. Perubahan isi atau jumlah perkemasan.

PASAL 7

PENGALIHAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengalihkan atau melimpahkan pekerjaan, baik sebagian maupun secara keseluruhan kepada PIHAK KETIGA dengan sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 8

PENANGGUNG JAWAB

Penanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling memberikan informasi orang yang bertanggung jawab untuk pengadaan, penyaluran, penerimaan, penyimpanan dan penarikan kembali produk, dengan ketentuan :

1. Orang tersebut adalah benar karyawan dari yang tercantum dalam bekerjasama ini
2. Orang tersebut harus memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dan diperlakukan baik secara teknis maupun hukum
3. Tersedianya personil yang kompeten untuk memastikan, baik proses penyaluran, mutu produk dan keamanan tetap terjaga

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

4. PARA PIHAK hendaknya memberikan informasi dan memberitahukan pihaklain mengenai perubahan personil
5. Personil yang bertanggungjawab dari PARA PIHAK tercantum dalam lampirankerjasama ini.

PASAL 9

PENGIRIMAN, PENYERAHAN DAN PENERIMAAN PRODUK

1. PIHAK PERTAMA menyiapkan dan mengirimkan produk sesuai dengan suratpesanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA harus memberikan pesanan 2 (dua) hari sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA mengirimkan dan menyerahkan produk kepada PIHAK KEDUA tidak lebih dari 1 (satu) hari sejak dari pesanan diinfokan atauditerima PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA mengirimkan dan menyerahkan produk kepada PIHAK KEDUA pada hari kerja.
5. Dalam hal tidak dapat melayani 1 (satu) hari, maka PIHAK PERTAMA memberikan informasi dan alasan penundaan pengiriman produk kepada PIHAK KEDUA.
6. Surat pesanan yang dikeluarkan dan diserahkan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA hanya berlaku maksimal 1 (hari) untuk disiapkan.
7. Dalam proses penyiapan dan pengiriman produk maka PIHAK PERTAMA harus tetap menjaga mutu produk dengan menyesuaikan kondisi dan persyaratan penyimpanan dan distribusi selama transportasi sesuai dengan yang dipersyaratkan dan yang ditetapkan pada informasi kemasan produk tersebut.
8. PIHAK PERTAMA mengirimkan dan atau menyerahkan produk kepada PIHAK KEDUA disertai dengan dokumen pelengkap berupa faktur dan harus mencakup informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. Nama dan alamat, nomor telepon dan status dari pengirim (PIHAK PERTAMA) dan penerima (PIHAK KEDUA).
 - b. Tanggal pengiriman.
 - c. Deskripsi produk
 - d. Nomor tabung.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- e. Jumlah yang diserahterimakan.
- f. Nomor dokumen dan faktur
- g. Harga
- h. Tanda tangan dan nama jelas pengirim PIHAK PERTAMA dan penerima PIHAK KEDUA

9. Dalam hal belum dapat menerbitkan faktur karena sesuatu dan lain hal, maka PIHAK PERTAMA dapat mengirimkan dengan mengganti sementara faktur dengan dokumen berupa surat tanda terima atau surat serah terima, yang harus diganti tidak lebih dari 3 (tiga) hari.

PASAL 10

PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan informasi daftar principal yang masuk dan menunjukan PIHAK KEDUA sebagai distributornya (dalam lampiran)
2. PIHAK KEDUA melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan proses aturan yang disepakati oleh PARA PIHAK, sejak 3 (tiga) hari barang diterima.
3. Dalam hal belum dapat menerbitkan faktur karena sesuatu dan lain hal, maka PIHAK PERTAMA dapat mengirimkan dengan mengganti sementara faktur dengan dokumen berupa surat tanda terima atau surat serah terima, yang harus diganti tidak lebih dari 3 (tiga) hari.

PASAL 11

CONTINUITAS PRODUK

1. Principal melalui PIHAK PERTAMA memberikan jaminan kepada PIHAK KEDUA bahwa produk yang diberikan kepada PIHAK KEDUA dapat dilayani atau di supply dalam periode tertentu.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 12

JAMINAN RETUR ATAU RECALL

1. Produk-produk yang ditemukan rusak pada saat proses penyiapan, penyerahan dan atau penerimaan dapat langsung dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA.
2. Produk-produk yang tidak sesuai dengan surat pesanan, maka pada saat proses penyiapan, penyerahan dan atau penerimaan dapat langsung dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA.
3. Bila terjadi perubahan dalam kebijakan atau policy retur produk expired date (ED) dari principal, maka pihak principal melalui PIHAK PERTAMA dapat mensosialisasikan dalam waktu minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 13

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku efektif selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal 01 Mei 2025 dan berakhir pada tanggal 01 Mei 2027 dan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, ada pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 14

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut “Force Majuere”) adalah salah satu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan Para Pihak dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majuere tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majuere, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajiban tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majuere wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majuere tersebut kepada Pihak lain yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik- baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.

Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

3. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.

PASAL 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak.

PASAL 16

PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama berikut petunjuk teknis ini bersifat mengikat kedua belah pihak dan dibuat berdasarkan musyawarah kedua belah pihak.
2. Perubahan terhadap hal-hal yang ada dalam perjanjian kerjasama dan petunjuk teknis ini dapat dilakukan atas kesepakatan bersama kedua belah pihak sepanjang tidak menyimpang dari Perjanjian Kerjasama.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

PIHAK PERTAMA
PT. SANDANA MULTIGAS

PIHAK KEDUA
PT DISA PRIMA PRIMA

Muhammad Najib Gant
Ka. Filling Station

dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE
Direktur

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	